



PUTUSAN

No. 755 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS WIBOWO** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 7 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Kupang 30 No. 38 RT III
RW III, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan
Dukuh Pakis Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011 (Tahanan Kota) ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 (Tahanan Kota) ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **AGUS WIBOWO** pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 17 Maret 2009 sekira jam 14.⁰⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2009 di Jalan Pucang Anom Timur 28 A-B di Kantor PT U Finance Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan terhadap saksi korban Hopaldes Pirman Panaili, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 755 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Hopaldes Pirman Panaili, datang ke kantor PT. U Finance bertemu dengan Terdakwa untuk berkonsultasi kepada Terdakwa yang intinya saksi korban ingin menjual mobil yang dimilikinya mobil Hyundai Atoz No. Pol L-1058-PW, karena Terdakwa dianggap lebih pengalaman di bidang penjualan mobil, lalu BPKB mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, tetapi saran dari Terdakwa mobil tidak perlu dijual namun dileasingkan/digadaikan saja menggunakan nama sdr. Ika Nely Mariana Sidabutar, namun aplikasi yang diberikan Terdakwa, oleh saksi Ika Nely Mariana Sidabutar ditolak dan tidak ditandatangani ;

Bahwa kemudian BPKB milik saksi korban masih tetap berada pada Terdakwa, dan saksi korban menegaskan kepada Terdakwa untuk menjual mobil miliknya saja, oleh Terdakwa BPKB tersebut dibawa dan tidak dikembalikan ;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 saksi korban mengecek keberadaan BPKB tersebut ternyata BPKB berada di PT. U Finance dan telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban Hopaldes Firman Panaili ;

Bahwa sejumlah uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa saksi korban selalu menanyakan BPKB tersebut kepada Terdakwa, namun selalu dijanjikan, lalu pada tanggal 7 September 2009 saksi korban mengecek lagi ternyata BPKB tersebut sudah pindah di PT ACC dan sampai perkara dilaporkan ke kepolisian BPKB tidak dikembalikan ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp250,00 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS WIBOWO** pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 17 Maret 2009 sekira jam 14.⁰⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2009 di Jalan Pucang Anom Timur 28 A-B di Kantor PT U Finance Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, terhadap saksi korban Hopaldes Pirman Panaili, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Hopaldes Pirman Panaili, datang ke kantor PT U Finance bertemu dengan Terdakwa untuk berkonsultasi kepada Terdakwa yang intinya saksi korban ingin menjual mobil yang dimilikinya mobil Hyundai Atoz No. Pol L-1058-PW, karena Terdakwa dianggap lebih pengalaman di bidang penjualan mobil, lalu BPKB mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, tetapi saran dari Terdakwa mobil tidak perlu dijual namun dileasingkan/digadaikan saja menggunakan nama Sdr. Ika Nely Mariana Sidabutar, namun aplikasi yang diberikan Terdakwa, oleh saksi Ika Nely Mariana Sidabutar ditolak dan tidak ditandatangani ;

Bahwa kemudian BPKB milik saksi korban masih tetap berada pada Terdakwa, dan saksi korban menegaskan kepada Terdakwa untuk menjual mobil miliknya saja, oleh Terdakwa BPKB tersebut dibawa dan tidak dikembalikan ;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 saksi korban mengecek keberadaan BPKB tersebut, ternyata BPKB berada di PT U Finance dan telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban Hopaldes Firman Panaili ;

Bahwa sejumlah uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa saksi korban selalu menanyakan BPKB tersebut kepada Terdakwa, namun selalu dijanjikan, lalu pada tanggal 7 September 2009 saksi korban mengecek lagi ternyata BPKB tersebut sudah pindah di PT ACC dan sampai perkara dilaporkan ke Kepolisian BPKB tidak dikembalikan ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp250,00 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS WIBOWO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUS WIBOWO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 755 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB mobil Hyundai Atoz No. Pol L-1058-PW atas nama Hopaldes Pirman Panaili dikembalikan kepada saksi Hopaldes Pirman Panaili sebagai pemiliknya ;
- Fotocopy Legalisir PN STNK No. Pol L-1058-PW atas nama Hopaldes Pirman Panaili, 1 lembar fotocopy legalisir PN Asuransi Wahana Tata ;
- 1 lembar fotocopy aplikasi nasabah Ika Nelly M (leg. Kantor Pos) ;
- 1 lembar fotocopy leg. kantor pos perhitungan kredit ;
- 1 lembar fotocopy leg. kantor pos tanda terima BPKB No. Pol L-1058-PW tgl 17 Maret 2009 ;
- 1 lembar fotocopy kwitansi uang muka dan pelunasan tgl 17 Maret 2009 ;
- 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran angsuran tgl 15 Juli 2007 ;
- 1 lembar foto copy Surat Kuasa tgl 10 Juli 2009 pengambilan BPKB No. Pol L-1058-PW ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 592/Pid.B/2011/ PN.SBY tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS WIBOWO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana yang karena salahnya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana ini tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB mobil Hyundai Atoz No. Pol L-1058-PW atas nama Hopaldes Pirman Panaili ;Dikembalikan kepada saksi Hopaldes Pirman Panaili sebagai pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir PN STNK No. Pol L-1058-PW atas nama Hopaldes Pirman Panaili, 1 lembar foto copy legalisir PN Asuransi Wahana Tata ;
- 1 lembar fotocopy aplikasi nasabah Ika Nelly M (leg. Kantor Pos) ;
- 1 lembar fotocopy leg. kantor pos perhitungan kredit ;
- 1 lembar fotocopy leg. kantor pos tanda terima BPKB No. Pol L-1058-PW tgl 17 Maret 2009 ;
- 1 lembar fotocopy kwitansi uang muka dan pelunasan tgl 17 Maret 2009;
- 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran angsuran tgl 15 Juli 2007 ;
- 1 lembar fotocopy Surat Kuasa tgl 10 Juli 2009 pengambilan BPKB No. Pol L-1058-PW ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.479/Pid/2012/PT.SBY tanggal 7 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut/para pembanding ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 592/Pid.B/2011/PN.Sby, yang dimintakan banding sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS WIBOWO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPOAN” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB mobil Hyundai Atoz No. Pol L-1058-PW atas nama Hopaldes Pirman Panaili ;Dikembalikan kepada saksi Hopaldes Pirman Panaili sebagai pemiliknya;
 - Fotocopy Legalisir PN STNK No.Pol L-1058-PW atas nama Hopaldes Pirman Panaili, 1 lembar foto copy legalisir PN Asuransi Wahana Tata ;
 - 1 lembar fotocopy aplikasi nasabah Ika Nelly M (leg. Kantor Pos) ;
 - 1 lembar fotocopy leg. kantor pos perhitungan kredit ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 755 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy leg. kantor pos tanda terima BPKB No. Pol L-1058-PW tgl 17 Maret 2009 ;
- 1 lembar fotocopy kwitansi uang muka dan pelunasan tgl 17 Maret 2009;
- 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran angsuran tgl 15 Juli 2007 ;
- 1 lembar fotocopy Surat Kuasa tgl 10 Juli 2009 pengambilan BPKB No. Pol L-1058-PW ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 592/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan fakta sebenarnya, ada beberapa kronologis yang sebenarnya dihilangkan oleh Jaksa Penuntut Umum supaya unsur pidananya memenuhi, dan perkara yang seharusnya perdata tidak terpenuhi, bahwa Terdakwa (Agus Wibowo) baru menyadari kalau dibohongi oleh saudara Hopaldes Pirman Panaili (Pelapor dalam kasus ini), karena transaksi jual beli antara Indra Jaya Kusuma dengan sdr Hopaldes Pirman Panaili bukan merupakan transaksi jual beli mobil yang sesungguhnya dan hanya merupakan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lease back atau pinjam uang atau menggadaikan BPKB di PT U Finance, dan sdr Indra Jaya Kusuma hanya di pakai atas nama, indikasi ini terlihat dari :

- 1 Mobil Hyundai Atos th 2001, warna hitam dengan No Pol L 1058 PW masih dipakai dan digunakan beraktifitas sehari-hari oleh saudara Hopaldes Pirman Panaili dan ketika saya tanyakan ke sdr Poldes ybs bilang kalau meminjam.
- 2 Angsuran mobil Hyundai Atos, atas nama Kontrak Indra Jaya Kusuma, dimana Terdakwa ketahui dari kolektor PT U Finance yang menagih keterlambatan atau kemacetan angsuran mobil Hyundai Atos warna hitam th 2001 No Pol L 1058 PW di rumah Indra Jaya Kusuma, ditolak dan disarankan menagih ke sdr Poldes. Karena kata sdr Indra, dia hanya sekedar atas nama dan selanjutnya angsuran @ bulan selalu macet/ terlambat dan selalu menagih keterlambatan angsuran ke sdr Poldes (Fotocopy kronologis terlampir)

Keberatan Kedua :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya terlalu mengikuti alurnya fakta yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, yang jelas-jelas banyak fakta yang sebenarnya dihilangkan termasuk unsur perdatanya yang kuat sekali. Kalau membaca dari Kronologis akan nampak sekali kalau Terdakwa merupakan Korban dari Tipu Muslihat dari Pelapor (Poldes). Oleh karena para Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya kurang cermat dalam memahami fakta yang sebenarnya maka dalam memutus perkara a quo tersebut akhirnya salah dalam penerapan hukumnya Bahwa saya sebagai Kuasa dari Terdakwa mempunyai pendapat perkara a quo adalah Murni Perkara perdata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang nya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 755 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Bahwa saksi Hopaldes Pirman Panaili pada awalnya minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual mobilnya. Akan tetapi, Terdakwa menyarankan agar jangan dijual, tapi di leasingkan saja dan saksi korban kemudian menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa masih tetap dengan permintaan untuk dijualkan saja mobil tersebut ;

Bahwa pada kenyataannya, Terdakwa telah memasukkan BPKB mobil Hyundai milik saksi ke leasing PT U Finance dengan cara memalsu tanda tangan pada aplikasi kreditnya kemudian dipindahkan lagi ke leasing PT ACC pada tanggal 9 September 2009 an. H. Syafi'i ;

Bahwa meskipun BPKB sudah ditebus oleh saksi Wildan di PT ACC, Terdakwa tetap tidak mengembalikan BPKB an. saksi Hopaldes Pirman Panaili sebagai pemiliknya yang telah merugikan korban. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AGUS WIBOWO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua,
ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 755 K/Pid/2013